

VOTO

PROCESSO: 48500.901433/2024-53.

INTERESSADO: Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Neoenergia Coelba.

RELATOR: Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva.

RESPONSÁVEL: Diretoria – DIR.

ASSUNTO: Recurso Administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Neoenergia Coelba em face do Auto de Infração nº 35/2025, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Técnica dos Serviços de Energia Elétrica – SFT, que aplicou penalidade de multa após fiscalização relacionada a pedidos de ligações com necessidade de obras e de elaboração de estudos e orçamentos de conexão.

I. RELATÓRIO

1. Entre 2 e 16 de maio de 2024, a Superintendência de Fiscalização Técnica dos Serviços de Energia Elétrica – SFT realizou ação fiscalizadora, que teve como objetivo verificar as ações e resultados no âmbito dos Planos de Resultados da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Neoenergia Coelba, do ciclo 2022/2023, pactuados com o objetivo de solucionar o passivo de solicitações de Ligações com Necessidade de Obras pendentes, na área de concessão da distribuidora.
2. Em 4 de junho de 2024, foi lavrado Termo de Notificação nº 111/2024-SFT[\[1\]](#), e respectivo Relatório de Fiscalização nº 282/2024-SFT /ANEEL, que registrou 1 (uma) Constatação (CT.1) e 1 (uma) Não Conformidade (NC.1), em razão do descumprimento do disposto no art. 34 da Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010, e no art. 88 da Resolução Normativa nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021.
3. Em 17 de junho de 2024, por meio da Correspondência RTC – NCLB 024/2024, a Neoenergia Coelba solicitou a dilação do prazo para envio da manifestação ao TN.
4. Em 18 de junho de 2024, por meio do Ofício nº 647/2024–SFT/ANEEL, a SFT estendeu o prazo para manifestação até o dia 5 de julho de 2024.
5. Em 5 de julho de 2024, a Neoenergia Coelba se manifestou [\[2\]](#) tempestivamente em face do Termo de Notificação nº 111/2024.

6. Em 27 de fevereiro de 2025, após a análise dos argumentos apresentados pela Neoenergia Coelba, a SFT lavrou o Auto de Infração (AI) nº 35/2025-SFT[3], instaurando o presente Processo Administrativo Punitivo, em razão da violação dos prazos regulatórios sobre solicitações de fornecimento com necessidade de obras e de elaboração de estudos e orçamentos de conexão e do descumprimento dos prazos de atendimento a solicitações de fornecimento com necessidade de obras, o que resultou na aplicação de penalidade de multa no valor total de R\$ 59.508.880,23 (cinquenta e nove milhões, quinhentos e oito mil, oitocentos e oitenta reais e vinte e três centavos).

7. Irresignada, em 20 de março de 2025, a Neoenergia Coelba interpôs Recurso Administrativo[4] frente ao Auto de Infração supracitado.

8. Em 26 de maio de 2025, apresentou subsídio complementar ao recurso, por meio da Carta RTC NCLB nº 42/2025[5].

9. Em 24 de junho de 2025, a SFT analisou [6] os argumentos apresentados pela Neoenergia Coelba em seu Recurso e decidiu por manter integralmente a penalidade.

10. Durante a 25ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos, de 30 de junho 2025, o processo foi a mim distribuído.

11. Em 30 de julho de 2025, participei de reunião com representantes da Recorrente.

12. Por meio da Carta RTC NCLB nº 66/2025, de 15 de agosto de 2025, a empresa apresentou complemento ao recurso, solicitando a conversão da penalidade em obrigação de fazer, caso o recurso não seja acatado.

13. O processo foi incluído na pauta da 32ª Reunião Pública Ordinária (RPO) da Diretoria do dia 2 de setembro de 2025, contudo, atendendo à solicitação da distribuidora, optei por retirá-lo de pauta.

14. Em 25 de setembro de 2025, a Coelba apresentou [7], de forma atualizada, a proposta de resultados para o indicador QLA (Quantidade de Ligações Atrasadas com Obras), com o objetivo de alcançar o valor zero de obras em atraso até o final do ano de 2027.

15. Diante disso, visando a adequada instrução do processo, em 7 de outubro de 2025, por meio do Memorando nº 44/2025-DIR - FLMFS/ANEEL[8], minha assessoria, sob minha orientação, solicitou manifestação da SFT acerca do Plano de Ação apresentado pela Neoenergia Coelba, bem como da viabilidade da conversão da

penalidade em obrigação de fazer.

16. Em 12 de novembro de 2025, por meio do Memorando nº 500/2025-SFT/ANEEL[9], a SFT enviou resposta ao Memorando nº 44/2025-DIR - FLMFS/ANEEL.

17. Em 25 de novembro de 2025, minha assessoria participou de reunião com representantes da empresa.

18. É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

19. Trata-se de análise de Recurso Administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Neoenergia Coelba em face do Auto de Infração nº 35/2025, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Técnica dos Serviços de Energia Elétrica – SFT, que aplicou penalidade de **multa no valor total de R\$ 59.508.880,23**, após fiscalização relacionada a **pedidos de ligações com necessidade de obras e de elaboração de estudos e orçamentos de conexão**.

II.1 Admissibilidade

20. Inicialmente, passo a tratar das preliminares ao mérito do recurso, na medida em que esses pressupostos recursais são elementos decisivos para o juízo de admissibilidade. Assim, constato que o pleito atende ao requisito da legitimidade inserto no art. 58 da Lei nº 9.784/1999 e no art. 14 da Resolução Normativa nº 273/2007 (sucendida pela Resolução Normativa nº 1.133/2025), uma vez que o agente é parte legítima no processo e possui interesse processual.

21. Ademais, seguindo o disposto na Resolução Normativa nº 273/2007 e na Lei nº 9.784/99, o prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à cientificação oficial. Portanto, como o Auto de Infração foi recebido pelo agente no dia 10 de março de 2025 (segunda-feira), o referido prazo começou a ser contado no dia 11 de março de 2025 (terça-feira), terminando no dia 20 de março de 2025 (quinta-feira).

22. Sendo assim, na inteligência do art. 48 da Resolução Normativa nº 273/2007 da ANEEL, verifico que o presente Recurso Administrativo, interposto em 20 de março de 2025 (quinta-feira), também atende ao requisito da tempestividade, em observância ao prazo estabelecido pela regulamentação.

II.2 Mérito

23. A ação fiscalizadora foi realizada entre os dias 2 e 16 de maio de 2024 e teve como escopo verificar os resultados e ações no âmbito dos Planos de Resultados do ciclo 2022/2023, pactuados com o objetivo de solucionar o passivo de solicitações de fornecimento com necessidade de obras na área de concessão da Distribuidora.
24. Foram registradas **1 (uma) Constatação e 1 (uma) Não Conformidade**, todas constantes do Relatório de Fiscalização integrante do Termo de Notificação – TN nº 111/2024- SFT, emitido em 4 de junho de 2024.
25. A Constatação CT.1 refere-se à **violação dos prazos regulatórios sobre solicitações de fornecimento com necessidade de obras e de elaboração de estudos e orçamentos de conexão**, que não foram regularizados após a vigência do plano de resultados, no período fiscalizado, de agosto de 2022 a janeiro de 2024, enquanto a Não Conformidade NC.1 foi registrada em razão do **descumprimento dos prazos de atendimento a solicitações de fornecimento com necessidade de obras**.
26. A violação dos prazos regulatórios aplicáveis às solicitações de fornecimento com necessidade de obras foi constatada a partir da publicação do Relatório de Análise nº 8/2022 – Análise da prestação do serviço de Ligação com Obra, que descreveu a situação utilizando indicadores globais e regionais calculados a partir dos dados sobre todas as ligações e estudos pendentes de conclusão na área de concessão informados pela Distribuidora.
27. Em atendimento ao art. 4º da Resolução Normativa nº 846/2019, a SFT concedeu à Neoenergia Coelba a oportunidade de apresentar um plano de resultados sobre o tema, com o objetivo de regularizar, no período entre outubro de 2022 a setembro de 2023, a situação descrita no Relatório de Análise. A Neoenergia Coelba apresentou o plano de resultados, que foi aprovado conforme Nota Técnica nº 66/2022-SFT/ANEEL.
28. O desempenho da Distribuidora foi devidamente acompanhado pela SFT, segundo os Relatórios de Fiscalização – Acompanhamento da Distribuição nº 4/2023, 8/2023 e 27/2023 e, conforme Nota Técnica nº 3/2024–SFT/ANEEL, **o resultado do plano de resultados foi avaliado como insatisfatório porque a situação inicial identificada no Relatório de Análise não foi regularizada**.
29. Nesse cenário, apesar das metas dos indicadores globais PMEA e PAT2 terem sido atingidas, as metas dos indicadores globais QLP, PLA e PAT1 não o foram. Na oportunidade, averiguou-se que 22 das 40 metas dos indicadores regionais não foram atingidas.
30. Diante disso, ao final do plano, aferiu-se que havia 11.415 solicitações de fornecimento com necessidade de obras pendentes de atendimento, das quais 70%, ou seja, 7.990 solicitações estavam atrasadas.
31. No que tange ao prazo médio de atraso de obras, foi registrado para o

tipo 1 o prazo médio de 295 dias, valor 6,27 vezes maior que o prazo regulado de 60 dias, enquanto para o tipo 2 o valor foi de 598 dias, 4,98 vezes maior que o prazo regulado de 120 dias.

32. Tendo isso em vista, a SFT concluiu que a Neoenergia Coelba não reverteu a situação de descumprimento dos prazos regulatórios aplicáveis às solicitações de fornecimento com necessidade de obras, constatada em agosto de 2022 pelo Relatório de Análise nº 8/2022 – Análise da prestação do serviço de Ligação com Obra.

33. Desse modo, por meio do Auto de Infração nº 35/2025, a área técnica decidiu aplicar penalidade de multa no valor total de **R\$ 59.508.880,23 (cinquenta e nove milhões, quinhentos e oito mil, oitocentos e oitenta reais e vinte e três centavos)** correspondente ao percentual de 0,4707% aplicado sobre a Receita Operacional Líquida – ROL da Concessionária entre os meses de dezembro de 2023 e novembro de 2024, que totalizam um montante de R\$ 12.641.620.877,80 (doze bilhões, seiscentos e quarenta e um milhões, seiscentos e vinte mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta centavos) conforme último “Balancete Mensal Padronizado – BMP” disponível no banco de dados da ANEEL.

34. Irresignada, a Neoenergia Coelba interpôs Recurso Administrativo, por meio do qual apresentou as seguintes alegações:

i) Da Proposta e Aceite do Plano de Resultados

A Coelba destaca que, à época da apresentação do Plano de Resultados referente ao Ciclo 2022/2023, ainda enfrentava relevantes impactos oriundos da pandemia da COVID-19 e do conflito armado entre Rússia e Ucrânia, os quais afetaram profundamente a cadeia global de suprimentos. Referidos eventos implicaram em escassez e aumento de custo de insumos elétricos, dificuldades na mobilização de equipes e recursos operacionais.

Salienta que tais fatores eram imprevisíveis e de natureza extraordinária, não sendo razoável exigir que fossem integralmente considerados na fase de planejamento. Inclusive, afirma que a própria ANEEL reconheceu, no Ofício nº 525/2022–SFE/ANEEL, que a superação da não conformidade demandaria mais de um ciclo, antecipando a necessidade de um novo plano (2023/2024).

ii) Dos Eventos Externos (Força Maior e Caso Fortuito)

A Coelba afirma que enfrentou, entre 2021 e 2023, episódios climáticos extremos no Estado da Bahia, notadamente chuvas com volume histórico, reconhecidas oficialmente por decretos de emergência. Esses fenômenos ocasionaram o isolamento de municípios, exigiram a desmobilização de equipes de obras para atendimento emergencial e impossibilitaram o cumprimento regular do cronograma de obras reguladas.

Entende que se trata de hipótese clássica de caso fortuito e força maior, conforme art. 393 do Código Civil, cuja ocorrência foi, inclusive, objeto de consulta pública (CP 032/2024) pela própria ANEEL, em razão da crescente frequência de eventos climáticos extremos. Ressalta que os efeitos dos referidos eventos são

inevitáveis e imprevisíveis, o que exclui a imputação de responsabilidade objetiva à distribuidora.

iii) Do Desimpedimento de Solicitações (Fato de Terceiro e Fato da Administração)

Os atrasos na execução das obras decorreram de entraves exógenos à esfera de gestão da Concessionária, tais como morosidade na emissão de licenças por órgãos ambientais e pendências documentais por parte de consumidores solicitantes.

Ainda assim, afirma que a Coelba obteve avanços significativos, superando em 10% (2022) e 9% (2023) as projeções de novas liberações de obras, o que demonstra sua atuação proativa. Trata-se, portanto, de **fatos de terceiro e da Administração Pública**, os quais, conforme jurisprudência e regulação setorial, eximem a concessionária de responsabilidade pelo inadimplemento regulatório.

iv) Das Características Geográficas e da Dispersão das Obras

A peculiaridade geográfica do Estado da Bahia, com vasto território e áreas rurais de difícil acesso, implica desafios logísticos extraordinários à execução das obras. Com o avanço do plano, as obras remanescentes concentram-se em localidades dispersas e de maior complexidade técnica, exigindo alocação específica de recursos, aumento dos custos operacionais e redução da produtividade média das equipes.

Trata-se de circunstância estrutural e conhecida da Agência Reguladora, a qual deve ser ponderada no juízo de proporcionalidade e razoabilidade da penalização.

v) Dos Investimentos Realizados e Resultados Obtidos

A Coelba promoveu incremento de 50% nos investimentos em 2023 em comparação a 2022, com previsão de aumento adicional de 36% para 2024. Ainda assim, a execução foi limitada por fatores alheios à sua governabilidade, como escassez de insumos, déficit de mão de obra especializada (acirramento da concorrência por profissionais técnicos) e gargalos logísticos decorrentes de eventos climáticos e geográficos.

Apesar dos obstáculos, houve melhoria comprovada nos indicadores, o que demonstra comprometimento com a adequada prestação dos serviços regulados.

vi) Da Possibilidade de Conversão da Penalidade em Obrigação de Fazer

Nos termos dos arts. 14 e 15 da REN nº 846/2019, a penalidade pecuniária pode ser convertida em obrigação de fazer. A Recorrente pleiteia a aplicação dessa medida alternativa, comprometendo-se a:

- regularizar o atendimento das ligações com obras até dezembro de 2027;
- apresentar, em até 60 dias da decisão, plano de ação detalhado para viabilização do cumprimento da obrigação.

Essa medida preserva o interesse público, direciona os recursos para a solução definitiva do problema regulatório e encontra amparo em precedentes administrativos (ex: AI nº 30/2024-SFT).

vii) Do Reenquadramento da Infração no Grupo III

A penalidade foi enquadrada no Grupo IV da REN nº 846/2019. Entretanto, a conduta imputada refere-se ao descumprimento do art. 88 da REN nº 1.000/2021, o que, à luz do art. 11, inciso III, da REN nº 846/2019, caracteriza infração típica do Grupo III, cuja sanção máxima corresponde a 0,5% da base de cálculo.

Trata-se de aplicação equivocada da tipificação normativa, devendo ser revista em observância ao princípio da legalidade e da individualização da pena administrativa.

viii) Da Revisão da Dosimetria da Multa

Ainda que mantido o enquadramento sancionador, é imprescindível a readequação da dosimetria da penalidade, considerando:

- Gravidade: sugerido percentual de 70%, frente às ações empreendidas e à melhoria dos indicadores;
- Danos: 5%, considerando que 13,25% das solicitações atrasadas referem-se a alterações de carga (clientes já conectados);
- Abrangência: 30%, desconsiderando demandas que não implicam ausência de suprimento.

Cabe ressaltar que as distribuidoras já estão sujeitas a compensações financeiras automáticas por descumprimento de prazos (art. 440 da REN 1.000/21), o que reforça a desnecessidade de penalidade punitiva excessiva.

ix) Das Circunstâncias Atenuantes

Com fundamento no art. 24 da REN nº 846/2019, a Recorrente requer a aplicação de atenuantes, tendo em vista:

- a cessação parcial da infração;
- a reparação progressiva do dano;
- o cumprimento integral das metas do Plano de Resultados Ciclo 2023/2024, conforme apresentado à ANEEL em reunião de 25/02/2025.

Esses elementos, somados aos precedentes administrativos favoráveis à redução proporcional da sanção em razão da melhoria de desempenho, impõem a aplicação de redutor na penalidade, inclusive com possível revisão do valor final da multa.

35. No item (i), a Distribuidora atribui dificuldades no cumprimento do plano a eventos econômicos globais (pandemia e guerra na Ucrânia). No entanto, a SFT reitera que parte significativa das solicitações pendentes ocorreu antes desses eventos e que o período de execução (out/2022 a set/2023) já ocorreu em momento de redução ou cessação dos eventos globais. Assim, entendo que a Coelba teve tempo e oportunidade de considerar os efeitos na formulação do Plano de Resultados e, portanto, não se justifica o não cumprimento das metas com base nesses fatores.

36. Além disso, cabe esclarecer que não houve acatamento das justificativas

por meio do Ofício nº 525/2022–SFE/ANEEL[10], que encaminhou a Nota Técnica nº 66/2022 SFE/ANEEL[11], de 3 de outubro de 2022, como alega a Recorrente. As metas propostas pela Coelba para o ciclo 2023/2024 não foram aceitas pela então SFE, que solicitou a apresentação, *“após o término do 3º trimestre de acompanhamento (até 31 de julho de 2023), de novo plano de resultados para o ciclo 2023/2024, com metas para o cumprimento em definitivo dos prazos regulatórios”*, o que, por sua vez, não impede a fiscalização, como processo punitivo, do período de agosto de 2022 a julho de 2024.

37. Para o item (ii), a Coelba alega que eventos climáticos extremos comprometeram o cronograma de obras. No entanto, a SFT reforça que os eventos climáticos, embora impactantes, são inerentes ao serviço de distribuição e não podem justificar indefinidamente o descumprimento.

38. Nesse sentido, a área técnica destaca que a vigência do Plano da Distribuidora era de 12 meses e os eventos alegados ocorreram apenas nos 3 primeiros meses, contudo, a Coelba não solicitou revisão das metas. Nessa perspectiva, esperava-se que a Distribuidora compensasse os atrasos concentrando esforços nos trimestres seguintes, o que não ocorreu, de modo que a falta de capacidade de resposta frente a situações previstas reflete uma falha gerencial da empresa.

39. Sendo assim, em concordância com a SFT, entendo não ser cabível a alegação de caso fortuito e força maior, em razão da possibilidade de repactuação mediante notificação tempestiva para realocar metas do plano de resultados e de haver prazo suficiente para compensar os atrasos no cronograma de ligações com necessidade de obras no período após eventos climáticos, vez que tais eventos não atingiram com igual intensidade todas as regiões da área de concessão. Ademais, em que pese a importância da consulta pública para regulação dos efeitos de eventos climáticos atípicos, não há previsão normativa para excluir a responsabilidade da Distribuidora nesse caso.

40. No item (iii), a Coelba alega que o aumento no número de solicitações (entrantes) e a liberação de solicitações com pendências agravaram o cenário. Sobre o assunto, a SFT esclarece que o crescimento da demanda faz parte do planejamento esperado do serviço público, de modo que a Distribuidora tem obrigação contratual (Contrato nº 10/97 – Cláusula Quarta) de prever e atender a essas situações. Ainda, a área técnica afirma que o desbloqueio de solicitações deveria ser visto como oportunidade para reduzir o passivo de obras, e não como obstáculo, concluindo que a falha está na não adequação do planejamento da Coelba frente à realidade da concessão.

41. Cabe destacar que a existência de entraves externos não exime a Distribuidora da obrigação de atendimento tempestivo aos consumidores, tampouco da devida diligência na interlocução com órgãos públicos ou clientes. Ao contrário, a gestão eficiente de riscos, a interlocução proativa e o planejamento contingencial são deveres contratuais da Concessionária. No caso, a alegação de fato causado por terceiros ou de fato da administração não merece prosperar, haja vista o planejamento prévio das obras na área de concessão e a pactuação de metas de resultados com a ANEEL, sendo possível gerenciar antes e durante, no plano de resultados, os prazos de obras que poderão ter algum tipo de impedimento, o que não foi realizado pela Coelba

no processo em epígrafe.

42. No que tange ao item (iv), a Coelba alega que a dispersão geográfica e o aumento da complexidade das obras dificultaram a execução. No entanto, a SFT esclarece que tais fatores já eram conhecidos pela Distribuidora, uma vez que ela detém os dados de localização e características das solicitações, e que o objetivo do Plano é justamente superar essas dificuldades com ações estratégicas e eficazes.

43. Com relação a essa alegação, reitero que a extensão territorial e dispersão populacional da Bahia são conhecidas e permanentes, compondo o contexto original da concessão e, portanto, não podem ser invocadas como justificativa para descumprimento regulatório. A Distribuidora deve planejar suas ações com base em critérios geográficos locais, otimizando recursos conforme as necessidades da sua base de clientes, à medida que o fato de obras em regiões remotas exigirem maior esforço, não autorizando a violação dos prazos normativos.

44. No item (v), a Coelba sustenta que houve aumento expressivo dos investimentos em expansão de rede. A respeito do assunto, a SFT ressalta que investir é obrigação regulatória e contratual da Distribuidora e a existência de investimentos não exime a Coelba da responsabilidade por descumprimento de prazos. Isso porque, investimentos, por si só, não são atenuantes para falhas regulatórias após o encerramento do Plano, uma vez que o importante é a aferição dos resultados.

45. Reforço que o investimento financeiro, por si só, não substitui o cumprimento das obrigações regulatórias, visto que a SFT avalia os resultados e a efetividade do serviço, não apenas os aportes. O fato de a Coelba ter ampliado os investimentos não elimina sua responsabilidade objetiva pelo não atendimento aos consumidores dentro dos prazos legais. Além disso, o aumento nos investimentos já era esperado, dado o passivo de obras e compromissos assumidos em Plano de Resultados.

46. No que tange ao item (vi), a Coelba pleiteia a conversão da penalidade pecuniária em obrigação de fazer, alegando que tal medida permitiria a eliminação integral do passivo de obras até o ano de 2027.

47. Para fundamentar sua solicitação, em 25 de setembro de 2025, a distribuidora apresentou um Plano de Ação com proposta de metas para o indicador QLA (Quantidade de Ligações Atrasadas com Obras), comprometendo-se a alcançar o valor zero de ligações pendentes até o final do referido período.

48. A respeito desse ponto, a distribuidora enfatiza que a alternativa proposta representa uma solução mais eficaz e alinhada ao interesse público dos consumidores da área de concessão, uma vez que proporciona benefícios diretos e concretos à população local. Como reforço à sua argumentação, a empresa cita como precedente o Auto de Infração nº 30/2024-SFT, referente a caso envolvendo a Neoenergia Brasília.

49. Tendo em vista o posterior envio do Plano de Ação por parte da Coelba, bem como a pleito pela conversão da penalidade, solicitei avaliação da área técnica acerca dos pontos apresentados. Em resposta, a SFT enviou manifestação por meio do Memorando nº 500/2025-SFT/ANEEL.

50. Quanto ao Auto de Infração nº 30/2024 (Processo Administrativo nº 48500.001742/2024-23), referente à Neoenergia Brasília, a SFT esclarece que não tratou de conversão de multa em obrigação de fazer, especialmente em circunstâncias semelhantes às do presente caso. Contrariamente, a matéria debatida naquele processo administrativo limitou-se à fiscalização de indicadores de continuidade DEC/FEC, em que se aplicou como penalidade inicial a obrigação de fazer. Portanto, o referido precedente não pode ser utilizado como base jurídica válida para justificar a conversão solicitada pela Recorrente.

51. Sobre o Plano de Ação apresentado, a área técnica ressaltou que a prestação do serviço por parte da Neoenergia Coelba, no que se refere às ligações com necessidade de obras, mostra-se insuficiente, *“a ponto de ser inconveniente e inoportuno um novo pleito para regularização do serviço”*. Com efeito, a SFT demonstrou que ao final do período fiscalizado (janeiro de 2024) a Neoenergia Coelba liderava o Ranking ILP – Índice de Ligações com Obras Pendentes – sendo que a distribuidora estava em pior situação do Brasil quanto aos atendimentos de ligações com obras.

52. Além disso, a partir de acompanhamento atualizado realizado pela SFT, verifica-se que a Neoenergia Coelba é hoje a terceira pior distribuidora do país quanto aos Pedidos de Ligação com Obras em Atraso – PLA e a segunda pior no tocante a Quantidade de Ligações Atrasadas – QLA, tendo mais de 11 mil ligações em atraso, extrapolando os prazos estabelecidos na Resolução Normativa nº 1.000/2021. Nesse cenário, foi observado que 47% das obras da Neoenergia Coelba têm mais de 1 ano de atraso e 8% têm mais de 5 anos, ou seja, valores elevados de descumprimento de prazos normativos.

53. Ainda, a SFT destaca o processo administrativo punitivo nº 48500.900879/2024-61, em que a Diretoria da ANEEL decidiu por manter o Auto de Infração nº 26/2024-SFT com aplicação de penalidade de multa em face da Equatorial Pará pelo descumprimento de prazos de atendimentos de ligações com necessidade de obras. Tratou-se de fiscalização com mesma metodologia e dosimetria utilizadas no presente processo punitivo.

54. Já no que tange à conversão de penalidade em obrigação de fazer, a SFT elucida que, no presente caso, esta poderia criar precedente, incentivando futuras condutas omissivas ou negligentes dos agentes regulados, com a expectativa de posterior conversão da sanção pecuniária originalmente imposta. Isso reduziria consideravelmente o efeito dissuasório e pedagógico inerente às multas aplicadas pela ANEEL, o que comprometeria a eficiência e a eficácia regulatória do setor elétrico. Isso porque a penalidade de obrigação de fazer é mais branda do que a sanção pecuniária, de modo que casos mais graves na prestação do serviço devem ser tratados com sanções pecuniárias, sendo um maior indutor na mudança de comportamento da concessionária.

55. Sobre esse ponto, ressalto ainda que a penalidade de obrigação de fazer, nos termos do art. 14 da Resolução Normativa nº 846/2019, possui regime regulatório próprio, aplicável para inibir o cometimento de nova infração e poderão ser aplicadas, de forma alternativa ou concomitante à aplicação de outra penalidade, quando o Superintendente responsável pela ação fiscalizadora verificar que a imposição de prática ou abstenção de conduta ao agente infrator será conveniente e oportuna.

56. No processo em epígrafe, como consta do Memorando nº 500/2025 da SFT, a *“Superintendência entende não ser conveniente tampouco oportuno converter a penalidade de multa em obrigação de fazer no presente caso”*, entendimento com o qual manifesto minha integral concordância.

57. Nesse contexto, entendo que a **Neoenergia Coelba já teve oportunidade prévia suficiente para regularizar sua situação, por meio de Plano de Resultados pactuado para o ciclo 2022/2023, tendo, contudo, apresentado resultados insatisfatórios**. Assim, considerando que a prestação do serviço de ligações com necessidade de obras pela Neoenergia Coelba figura entre as piores do país, tendo a distribuidora um elevado índice de descumprimento de prazos normativos, concordo com o posicionamento proposto pela SFT, de não converter a penalidade em obrigação de fazer.

58. Quanto ao item (vii), a Neoenergia Coelba argumenta que houve erro no enquadramento da infração, defendendo que a conduta de descumprimento dos prazos regulatórios do art. 88 da REN nº 1.000/2021 deveria ter sido enquadrada no Grupo III da REN nº 846/2019, citando o art. 11, inciso III, dessa Resolução como base normativa. Alega ainda a distribuidora que o processo punitivo não tem como objetivo aplicar a maior multa possível, mas sim a multa mais adequada e justa aos agentes, atendendo ao princípio da finalidade educativa.

59. Entretanto, não há, no referido artigo 11, inciso III [\[12\]](#) da REN nº 846/2019, disposição específica que enquadre o descumprimento dos prazos previstos na REN nº 1.000/2021 como infração do Grupo III. A Distribuidora incorre, assim, em erro material ao referenciar uma previsão normativa inexistente.

60. Diante disso, verifico que a **SFT enquadrou corretamente a infração no Grupo IV**, conforme disposto no art. 12, inciso III, da REN nº 846/2019, que claramente define como infração nesse grupo o ato de ***“deixar de atender pedido de serviços nos prazos e nas condições estabelecidas na legislação ou no contrato”***. Isso porque, essa tipificação está mais específica e adequada à conduta praticada pela Concessionária, uma vez que houve atraso prolongado no atendimento às solicitações de ligação com necessidade de obras, causando prejuízos concretos aos consumidores e violando diretamente obrigações regulatórias essenciais, previstas expressamente no art. 88 da REN nº 1.000/2021.

61. Portanto, entendo que a SFT manteve a observância ao princípio da legalidade, não havendo violação à individualização da sanção administrativa, já que a infração cometida encontra perfeita correspondência no dispositivo aplicado (Grupo

IV, art. 12, inciso III, REN nº 846/2019). A alegação da Coelba carece, assim, de fundamento normativo válido, sendo, portanto, improcedente a revisão solicitada do enquadramento.

62. No item (viii), a Neoenergia Coelba solicita uma revisão dos percentuais aplicados na dosimetria da multa com base em critérios específicos (Gravidade: 70%; Danos: 5%; Abrangência: 30%). Contudo, tais alegações não merecem acolhimento, em face das razões a seguir.

63. A gravidade estabelecida inicialmente pela fiscalização em 100% está plenamente justificada devido ao histórico prolongado de descumprimento dos prazos regulatórios pela Concessionária. Além disso, pesa sobre a Recorrente a oportunidade de regularização por meio de Plano de Resultados, que não atingiu as metas de regularização.

64. Conforme Exposição de Motivos para o Auto de Infração nº 35/2025-SFT, a prestação de serviço da Distribuidora após mais de 1 (um) ano de término do Plano de Resultados mantinha a situação de irregularidade apresentada no Relatório de Análise nº 8/2022, de 8 de agosto de 2022. Nessa perspectiva, ainda que a Empresa mencione esforços realizados, essas ações constituem obrigações contratuais mínimas e permanentes da concessão. Desse modo, entendo não ser adequado reconhecer uma gravidade menor diante da persistente deficiência operacional demonstrada, à medida que reduzir a gravidade abriria precedente negativo em assegurar proativamente o cumprimento das normas regulatórias.

65. No caso, a gravidade da infração é corroborada pelos impactos adversos causados aos consumidores e às regiões afetadas pela prestação de serviço inadequada. **A demora para atender os pedidos de ligações acarreta prejuízos significativos, tanto no âmbito residencial quanto comercial, além de comprometer a produtividade de indústria. Sem fornecimento de energia elétrica não há iluminação adequada, refrigeração de alimentos, fornecimento de água, acesso à informação televisa ou por meio da internet, funcionamento de máquinas na agricultura, na indústria etc.** Ou seja, a demora gera para os consumidores custos de oportunidades irrecuperáveis.

66. Com relação à redução de danos de 50% para 5%, o argumento de que 13,25% das solicitações referem-se a alterações de carga em clientes já conectados não diminui substancialmente o dano causado. Alterações de carga também são reguladas e possuem impacto direto sobre a qualidade percebida pelos consumidores. Em assim sendo, descumprimentos dessa natureza geram prejuízos relevantes, inclusive prejuízos econômicos diretos aos clientes comerciais e industriais.

67. O atraso na ampliação ou alteração de carga limita o desenvolvimento econômico local e prejudica usuários que, apesar de conectados, dependem da ampliação para manutenção adequada das suas atividades. Dessa forma, o percentual dos danos (50%) está adequado, pois todos os atrasos afetam diretamente o início do fornecimento de energia elétrica.

68. Quanto à revisão da abrangência de 34,60% para 30%, também não merece prosperar, pois corresponde a uma condicionante objetiva, tendo em vista que considera os últimos dados informados para a ANEEL, de dezembro de 2024, nos quais havia 5.496 solicitações de acesso com o prazo de obra atrasado de um total de 15.883 solicitações pendentes.

69. Por fim, a Neoenergia Coelba argumenta que a existência de compensações financeiras automáticas (art. 440 da REN nº 1.000/2021) justificaria a redução da penalidade imposta. Contudo, é essencial compreender que essas compensações têm natureza distinta, visando exclusivamente reparar individualmente os usuários prejudicados pelo descumprimento específico de prazos.

70. **A multa aplicada pela ANEEL possui, por outro lado, caráter sancionador e educativo**, essencial à conformidade regulatória. Sua finalidade vai além da reparação individual, **destina-se a assegurar o cumprimento das obrigações contratuais e regulatórias por parte das concessionárias, previne reincidência e promove melhorias sistêmicas na prestação de serviços públicos**. Portanto, não procede o argumento da Recorrente.

71. Quanto ao item (ix), com fundamento no art. 24 da REN nº 846/2019, a Neoenergia Coelba requer a aplicação de atenuantes, tendo em vista a cessação parcial da infração, reparação progressiva do dano e o cumprimento integral das metas do Plano de Resultados Ciclo 2023/2024, conforme apresentado à ANEEL em reunião de 25/2/2025.

72. No que concerne aos atenuantes, a SFT destaca que não consta nos autos comprovação de que houve cessação espontânea da infração e reparação total do dano previamente à comunicação formal da Distribuidora quanto à realização de ação de fiscalização ou da lavratura de Termo de Notificação para fazer jus ao redutor do Inciso I, do Art. 24 da REN nº 846/2019 (redutor de 95%) sobre a penalidade de multa. Da mesma forma, não houve comunicação da cessação da infração e reparação total do dano até o fim do prazo estabelecido para manifestação ao Termo de Notificação para fazer jus ao redutor do inciso II desse mesmo artigo (redutor 50%) sobre a penalidade de multa.

73. Por outro lado, sobre o Plano de Resultados ciclo 2023/2024, a melhoria da qualidade do fornecimento posterior ao período fiscalizado era utilizada na dosimetria para atenuar a multa. Todavia, na 3ª Reunião Pública Ordinária da ANEEL, ocorrida em 6 de fevereiro de 2024, no âmbito do processo nº 48500.000720/2022-84, a Diretoria Colegiada da ANEEL decidiu declarar superado esse entendimento (inaugurado pelo Despacho nº 546/2022), sem prejuízo das decisões já tomadas.

74. Conforme já destacado, em decisão recente (18ª RPO, em 27/5/2025), em caso semelhante, no âmbito do processo administrativo punitivo nº 48500.900879/2024-61, de minha relatoria, a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, manter o Auto de Infração nº 26/2024-SFT em face da Equatorial Pará pelo descumprimento de prazos de atendimentos de ligações com necessidade de obras. Tratou-se do mesmo enquadramento normativo, mesma metodologia e

dosimetria utilizados no presente processo punitivo.

75. Por fim, destaco que todos os valores utilizados para “gravidade”, “danos aos usuários” e “abrangência” foram devidamente motivados no Auto de Infração, de maneira que não entendo serem necessárias mudanças em seus percentuais.

76. Diante do exposto, em concordância com as conclusões da SFT consubstanciadas pelo Auto de Infração nº 35/2025, encaminho voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso Administrativo interposto pela Neoenergia Coelba para manter a Não Conformidade NC.1 e aplicar a multa no valor de R\$ 59.508.880,23 (cinquenta e nove milhões, quinhentos e oito mil, oitocentos e oitenta reais e vinte e três centavos).

III. DIREITO

77. A presente decisão tem amparo nos seguintes dispositivos legais e regulamentares: Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996; Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997; Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999; e Resolução Normativa nº 846, de 11 de junho de 2019.

IV. DISPOSITIVO

78. Diante do exposto e do que consta do Processo nº 48500.901433/2024-53, voto por **conhecer e, no mérito, negar provimento** ao Recurso Administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Neoenergia Coelba em face do Auto de Infração nº 35/2025-SFT, de modo a manter a penalidade de multa no valor de R\$ 59.508.880,23 (cinquenta e nove milhões, quinhentos e oito mil, oitocentos e oitenta reais e vinte e três centavos), correspondente ao percentual de 0,4707% aplicado sobre a Receita Operacional Líquida – ROL da Concessionária entre os meses de dezembro de 2023 e novembro de 2024.

Brasília, 2 de dezembro de 2025.

(Assinado digitalmente)

FERNANDO LUIZ MOSNA FERREIRA DA SILVA

Diretor

[\[1\]](#) Documento SIC nº 48532.005386/2024-00.

[\[2\]](#) Documento SIC nº 48513.018886/2024-00.

[\[3\]](#) Documento SEI nº 0058891.

[\[4\]](#) Processo SEI nº 48500.009907/2025-96.

[\[5\]](#) Documento SEI nº 48500.017555/2025-42.

[\[6\]](#) Documento SEI nº 0140611.

[7] Processo SEI nº 48500.029610/2025-47.

[8] Documento SEI nº 0211691.

[9] Documento SEI nº 0237052.

[10] Documento nº 48534.005730/2022-00, integrante do processo administrativo nº 48500.005569/2022-71.

[11] Documento nº 48534.005680/2022-00, integrante do processo administrativo nº 48500.005569/2022-71.

[12] III - deixar de reconhecer ou reconhecer incorretamente o valor dos juros devidos em razão de saldos não aplicados em Pesquisa & Desenvolvimento ou Eficiência Energética, conforme estabelecido na legislação;



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Luiz Mosna Ferreira Da Silva, Diretor(a)**, em 02/12/2025, às 12:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.aneel.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0250898** e o código CRC **A371EC26**.